

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 294

El día viernes 2 de junio de 2017, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Ausente con aviso.

Asociación Inmobiliaria: Inés Prados.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Carlos Bartmus.

Colegio de Ingenieros Civiles: Gustavo García Setti y Ramiro Castillo.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Mirtha Alessio, concejal en representación de la mayoría. Ausente con aviso, concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento Físico Ambiental. Ausente, Directora de Obras Privadas y Catastro.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM. Sin designar asesor del Concejo de Representantes.

Visitantes: Graciela Merlo, Germán Angaramo y Mariángeles Valdéz (pasante de ADARSA).

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del Acta N° 293.
- Proyecto de ordenanza: balcones y superficies mínimas.
- Proyecto de ordenanza: Terrazas verdes en AC.
- Proyecto de ordenanza: regulación de amenities.

- Se solicitó presupuesto para estudio de impacto para canchas de fútbol en Club Carlos Paz, al CIAL de la UNC.

- Se solicitó presupuesto para capacitación y puesta en funcionamiento SIG (Sistema de Información Georreferencial), al Observatorio de Urbano de la UNC.

En primer lugar se da lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

El presidente informa que consiguieron el presupuesto del CIAL (Centro de Investigaciones Acústicas y Luminotécnicas) de la UNC para realizar un estudio de impacto lumínico y acústico para las canchas de Fútbol del Club Atlético Carlos Paz. El mismo cuesta 12.500 pesos.

Liliana Bina considera que sería bueno hacerlo, ya que el municipio no cuenta con técnicos para realizar este tipo de estudios y en muchos casos serían de utilidad. El informe saldría de un instituto especializado, es una forma de tener datos objetivos para poder tomar decisiones y resolver problemas. Proponen remitirlo al Concejo de Representantes para ver si es factible afectar ese dinero. Los presentes acuerdan con la moción. Se enviará nota a la presidente Alejandra Roldán.

Prosiguen con el primer tema del orden del día, se adjunta proyecto de ordenanza sobre balcones y superficies mínimas¹. Requerían de las opiniones de las instituciones al respecto. Debaten sobre superficies del balcón, no acuerdan con limitarla a 5 metros cuadrados. En general los balcones vuelan a 1.50m, por lo tanto si fuera un edificio aterrazado se computarían solo el metro cincuenta como parte de la medida mínima. Bina expresa que debería computarse el balcón cubierto, techado por el piso superior. Y aclara que esta modificación no cambiaría la superficie mínima de los departamentos. García Setti no acuerda con poner un límite de 5 metros cuadrados. Bartmus expresa que los frentes en general tienen como mínimo 6 metros, por 1.50 quedarían unos 9 metros cuadrados de balcón.

¹ ANEXO I Proyecto de ordenanza balcones y superficies mínimas.

Mónica Martínez explica por qué había puesto 5 metros en su propuesta, porque quedaría el departamento de un dormitorio en 45 m², el de dos dormitorios en 60 m² y el de tres dormitorios en 80 m², que es lo que normalmente se establece en los códigos. Luego se habló de promover los balcones y no limitar la superficie.

Finalmente, todos los presentes acuerdan con establecer un metro cincuenta (1.50m) de profundidad, cubiertos, computables como superficie mínima de departamentos. Solo falta la opinión de ADARSA que no está presente.

Prosiguen con el tema de los techos o terrazas verdes, estudiarán normativas y técnicas aplicadas. Ramiro Castillo recomienda un libro sobre techos verdes de Gernot Minke. Comenta que en Alemania se aplican las normas DIM. Explica los beneficios y porcentajes de escurrimientos. Ofrece enviar un resumen y material para las instituciones. Comenta por ejemplo, que si se coloca un sustrato mayor a 10 centímetros y hasta 30 centímetros, absorbe el 70 por ciento del agua. La forma constructiva es diferente en techos planos o inclinados, y existen diferentes tipos de sustratos.

Liliana Bina plantea que si se incorporan los techos verdes a la ordenanza N° 4021, debería ser un capítulo con todos los detalles técnicos para aplicarlos.

Los presentes comentan casos y debaten. Coinciden en que son más beneficios que las contraindicaciones. El techo verde disminuye las oscilaciones térmicas y contribuye al ahorro energético. Plantean que se otorgue alguna exención impositiva o algún beneficio a quien construya las terrazas verdes, ya que generan mayor eficiencia energética y menos aporte de agua a las calles. Bina plantea que más que eximiciones impositivas, que luego son difíciles de controlar, es necesario difundir los beneficios y motivar a la gente para que lo aplique. Trabajarán el proyecto en la Unidad Técnica.

Prosiguen con el tema de la regulación de los amenities, se adjunta proyecto de ordenanza elaborado por la Unidad Técnica². El Colegio de Arquitectos estuvo analizando el tema, no acuerda con el texto porque consideran que la enumeración es taxativa y se contrapone al artículo 2042 del nuevo Código Civil y Comercial nacional, creen que la ordenanza no puede contradecirlo. Bina le responde que las normas de uso del suelo las establece el municipio, luego el Código Civil establecerá los derechos que tiene cada uno en ese edificio, pero el derecho privado no es totalmente libre.

Mónica Martínez explica que separó la vivienda colectiva de otros tipos de uso institucional o de servicios. Bartmus cree que deben tener una visión más amplia. Actualmente el cambio de destino lo puede hacer el consorcio, con la aprobación de dos tercios. Y agrega que no debe decir que la Dirección de Obras Privadas “podrá aprobar”, sino “se podrá construir”, es decir, que no quede a criterio del Director.

Bartmus comenta que influyen las escalas de los edificios en el establecimiento de porcentajes de amenities. En AC2 y AC3 tienen menos pisada los edificios. Comparativamente con los edificios de zona B o AC1 que tiene mayor capacidad de carga. No acuerdan con el artículo: i.1) La superficie de dichos servicios complementarios no podrá superar el 10% de la superficie edificada o a edificar, según proyecto, computable para el F.O.T. Los presentes debaten y analizan.

Martínez explica que es el 10 por ciento de la superficie edificable. García Setti expresa que el impacto no es el mismo en un edificio de PB y PA. Lo estudiarán técnicamente en mayor profundidad. Liliana Bina propone ajustar el porcentaje a la cantidad de habitantes del edificio. Analizan algunos casos y ejemplos. Debaten acerca de si se puede cambiar el uso establecido en la PH. Bartmus opina que eso lo puede decidir el consorcio. Pero es para analizar y tener cierta flexibilidad. García Setti expresa que si en la escritura y la PH se prohíbe el cambio de uso, el consorcio no puede modificarlo. Deberían analizarlo legalmente.

Carlos Bartmus se refiere a la nueva arquitectura donde conviven locales comerciales, viviendas y oficinas, con amenities, son diversos usos. Bina responde que deben remitirse al espíritu de la normativa, ya que los amenities se crearon para

² ANEXO II Proyecto de Ordenanza: REGULACIÓN de la PLANTA DE USO COMÚN

mejorar la calidad de vida de la gente que habita el edificio y que tengan más servicios (quinchos, piletas, asadores, gimnasio, etc.). Es una plusvalía, no puede transformarse en departamentos, porque de esa manera se desvirtúa el objetivo. Por eso insiste en que las normas deberían publicarse con sus considerandos. Y finalmente señala: nos estamos olvidando por qué surgió el piso de amenities, no podemos regalarle medio piso para que hagan un restaurante.

Lo trabajarán más en las Instituciones y en la Unidad Técnica antes de cerrar la propuesta. Debaten acerca de los halls de ingreso. Consideran que deberían tener una medida mínima, por ejemplo 6 por 3 metros. Acuerdan con establecer metros mínimos. Por ejemplo, un salón de 20 metros, más los pasillos. Es necesario un espacio de distribución y recepción. Plantean qué van a hacer en los edificios en galería. Debaten sobre distintas posibilidades.

No hay objeciones sobre el proyecto de ordenanza que establece el Factor de Ocupación Total (FOT) por zona. Se enviará el proyecto al Concejo de Representantes.

Carlos Bartmus solicita que se envíen los dictámenes en su versión final a todas las instituciones, así pueden conocer como fueron finalmente presentados.

Se refieren al último tema del orden del día, Mónica Martínez comenta que desde la Unidad Técnica solicitaron presupuesto para la capacitación en SIG (Sistema de Información Georreferencial) al Observatorio Urbano de Córdoba. La capacitación se dividiría en cuatro etapas, con un costo mensual de 6000 para los dos primeros meses, y de 4000 y 2000 pesos respectivamente, los últimos dos meses, con la posibilidad de hacerlo en Córdoba o Villa Carlos Paz.

Los presentes debaten al respecto. Indican que se necesita decisión política para poner en funcionamiento y actualizar periódicamente el GIS, ya que se requiere de varias personas para cargar la información. García Setti expresa que se requiere de una oficina en el municipio dedicada exclusivamente a ello.

Siendo 10:50 hs y sin otros temas que abordar, se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Dan lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

El presidente informa que consiguieron el presupuesto del CIAL de la UNC para realizar un estudio de impacto lumínico y acústico para las canchas de fútbol del Club Carlos Paz. El mismo cuesta 12.500 pesos.

Bina considera que sería bueno hacerlo, ya que contar con el informe de un instituto especializado, les permite tener datos objetivos para tomar decisiones y resolver problemas. Acuerdan con remitirlo al CR para ver si es factible afectar el dinero.

Prosiguen con el proyecto de ordenanza sobre balcones y superficies mínimas. Debaten sobre superficies del balcón, no acuerdan con limitarla a 5 metros cuadrados. En general los balcones vuelan a 1.50 m, por lo tanto si fuera un edificio aterrazado se computarían solo 1.50 m como parte de la medida mínima. Bina expresa que debería computarse el balcón cubierto, techado por el piso superior. Aclara que esta modificación no cambiaría la superficie mínima de los departamentos.

Todos los presentes acuerdan con establecer 1.50m de profundidad, cubiertos, computables como superficie mínima de departamentos. Solo falta la opinión de ADARSA.

Prosiguen con el tema de los techos verdes, estudiarán normativas y técnicas aplicadas. Castillo explica los beneficios y porcentajes de escurrimientos. Ofrece enviar un resumen y material para las instituciones.

Bina plantea que si se incorporan los techos verdes a la ordenanza N° 4021, debería ser un capítulo con todos los detalles técnicos para aplicarlos.

Los presentes comentan casos y debaten. Coinciden en que son más beneficios que las contraindicaciones. El techo verde disminuye las oscilaciones térmicas y contribuye al ahorro energético. Plantean que se otorgue alguna exención impositiva

o algún beneficio a quien construya las terrazas verdes. Bina plantea que más que eximiciones impositivas, que luego son difíciles de controlar, es necesario difundir los beneficios y motivar a la gente para que lo aplique. Trabajarán el proyecto en la UT.

Prosiguen con el tema de la regulación de los amenities. El Colegio de Arquitectos estuvo analizando el tema, no acuerda con el texto de la propuesta. Bartmus cree que deben tener una visión más amplia. Actualmente el cambio de destino lo puede hacer el consorcio, con la aprobación de dos tercios. Y agrega que no debe decir que la Dirección de Obras Privadas “podrá aprobar”, sino “se podrá construir”, que no quede a criterio del Director.

Bartmus comenta que influyen las escalas de los edificios en el establecimiento de porcentajes de amenities. En AC2 y AC3 tienen menos pisada los edificios. Comparativamente con los edificios de zona B o AC1 que tiene mayor capacidad de carga. No acuerdan con el artículo: i.1) La superficie de dichos servicios complementarios no podrá superar el 10% de la superficie edificada o a edificar, según proyecto, computable para el F.O.T.

Lo estudiarán técnicamente en mayor profundidad. Bina propone ajustar el porcentaje a la cantidad de habitantes del edificio. Analizan algunos casos y ejemplos. Debaten acerca de si se puede cambiar el uso establecido en la PH.

Bartmus se refiere a la nueva arquitectura donde conviven locales comerciales, viviendas y oficinas, con amenities, son diversos usos. Bina responde que deben remitirse al espíritu de la normativa, ya que los amenities se crearon para mejorar la calidad de vida de la gente que habita el edificio y que tengan más servicios, no puede transformarse en departamentos, porque de esa manera se desvirtúa el objetivo.

Lo trabajarán más en las Instituciones y en la UT antes de cerrar la propuesta. Debaten acerca de los halls de ingreso. Consideran que deberían tener una medida mínima, por ejemplo 6 por 3 metros. Acuerdan con establecer metros mínimos.

No hay objeciones sobre el proyecto de ordenanza que establece el Factor de Ocupación Total (FOT) por zona. Se enviará el proyecto al CR.

Bartmus solicita que se envíen los dictámenes en su versión final a todas las instituciones, así pueden conocer como fueron finalmente presentados.

Por último, Martínez comenta que solicitaron presupuesto para la capacitación en SIG al Observatorio Urbano de Córdoba. Los presentes debaten. Indican que se necesita decisión política para poner en funcionamiento y actualizar periódicamente el GIS, y tener una oficina en el municipio dedicada exclusivamente.

ANEXO I

PROYECTO DE MODIFICACIÓN ORDENANZA N° 4021

Art. 16.3.2. SUPERFICIES MÍNIMAS PARA VIVIENDAS COLECTIVAS

Visto:

La necesidad de promover el uso de balcones en voladizo sobre las fachadas de frente, fachadas separadas de las medianeras y fachadas en contrafrentes.

Considerando:

Que Villa Carlos Paz es una ciudad turística que promueve las vistas hacia el espacio abierto y las visuales hacia el paisaje.

Que es importante contar con superficies de expansión para verde, iluminación, asoleamiento, entre otros.

Se propone:

Modificar el art. 16.3.2. SUPERFICIES MÍNIMAS PARA VIVIENDAS COLECTIVAS el que quedará redactado de la siguiente manera.

Art. 16.3.2 En el caso de viviendas colectivas para uso permanente y/o temporario, tanto en tipología de departamento, vivienda individual agrupada o cabañas, se fijan las siguientes superficies mínimas:

1. Tipologías de un dormitorio: Cincuenta metros cuadrados (50 m²).
2. Tipologías de dos dormitorios: Sesenta y cinco metros cuadrados (65 m²).
3. Tipologías de tres dormitorios: Ochenta y cinco metros cuadrados (85 m²).

Las superficies son cubiertas propias incluidos tabiques interiores; no incluye aleros, galerías y muros exteriores.

La superficies de balcones en voladizos hasta 1,50 m. podrán computarse como parte de la superficie mínimas requeridas hasta en 5 m² de superficie. En el caso de departamentos que colinden con terrazas (resultantes del perfil escalonado del AC, se podrá computar esta superficie hasta en 5 m²).

Se admitirá una tolerancia en las superficies mínimas indicadas por tipologías del 5%.

Esta condición será de aplicación para redondeo de superficie por razones de diseño y sólo en los casos de ser necesario para cumplimiento del FOS, en una de las tipologías reguladas, y en una sola unidad por planta.

Quedan excluidas del cumplimiento de lo establecido en el presente inciso las viviendas colectivas hasta el número de dos unidades por lote y aquellas destinadas a vivienda social.

Los lotes destinados a grupo familiar serán exceptuados del cumplimiento del presente inciso, previa realización de un informe socio-económico elaborado por personal municipal que lo justifique, debiendo las mismas cumplimentar el resto de las normas establecidas.

ANEXO II

PROYECTO DE ORDENANZA REGULACIÓN de la PLANTA DE USO COMÚN

VISTO

La necesidad de regular la superficie destinada a uso común en edificios de vivienda colectiva

CONSIDERANDO

Que esta superficie tiene por objetivo mejorar la cantidad y calidad de los servicios de uso común en los edificios de vivienda en propiedad horizontal.

Que es necesario regular estas superficies comunes en usos, superficie y ocupación, evitando se transformen en una unidad comercializable del edificio de viviendas colectivas, desvirtuando su verdadero significado y finalidad.

Se propone modificar el Art. 10.5 de la ordenanza N°4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

10.5.- CONSTRUCCIONES PERMITIDAS SOBRE MÁXIMA ALTURA:

Sólo podrán sobrepasarse las alturas máximas determinadas en el presente artículo con: barandas de protección, sean estas ciegas o no, tanques de agua, chimeneas, cajas de escaleras, sala de máquinas, antenas o elementos similares.- En las ZONAS B, B2, B excepción y UP cuando el proyecto incluya techos inclinados la cumbrera más alta no podrá superar en ningún caso los 2,00m de altura por encima de la altura máxima establecida.

10.5.1. *La Dirección de Obras Privadas o el Órgano de aplicación que corresponda, podrá aprobar una Planta más destinada a usos comunes tales como: piletas de natación, canchas deportivas, gimnasios con locales complementarios de servicios tales como baños, vestuarios, depósitos, sala de reuniones, en aquellos proyectos de edificios destinados a vivienda colectiva, hoteles, y servicios institucionales de educación, servicios y administración. En todos los caso, la superficie cubierta de la Planta en cuestión, no podrá superar el 50% de la misma y estará ubicada escalonada en correspondencia con los retiros a 45°.-*

10.5.2. En el caso de viviendas colectivas se podrá aprobar una planta de uso común destinada a servicios complementarios (amenities) que, por sus características, contribuyen a elevar el nivel de habitabilidad y el grado de confort, conforme al siguiente detalle: quincho, gimnasio, salón de usos múltiples (actividades recreativas y culturales) y piscina, junto a los vestuarios y sanitarios de apoyatura para los mencionados servicios **(según Código Civil y Comercial art. 2042)**

i.1) La superficie de dichos servicios complementarios no podrá superar el 10% de la superficie edificada o a edificar, según proyecto, computable para el F.O.T.

i.2) Los locales que se autorizan por la presente norma, no podrá modificar su destino bajo ningún concepto y será de libre usufructo para la totalidad de habitantes del edificio, no pudiendo ser privatizados a beneficio de un número limitado de personas.

i.3) En los casos de edificios que se subdividan por el régimen de la Ley N° 13.512 de propiedad horizontal, los locales destinados a "amenities" constituirán superficies comunes indivisas propiedad de la totalidad de los condóminos.

i.4) La prohibición referida al cambio de destino deberá constar en todos los planos de construcción y en el Certificado de Final de Obra. Dicha restricción deberá asentarse en todas las escrituras traslativas de dominio y en el "Reglamento de Copropiedad".

10.5.2. *En todos los casos cuando el proyecto incluya una PLANTA USO COMÚN la misma deberá quedar inscripta dentro del espacio delimitado por los planos a 45° trazados desde el frente y fondo de la altura máxima de la edificación, hasta una altura máxima de cuatro (4) metros. Asimismo, dentro de dicho espacio deberán ubicarse las salientes correspondientes a tanque de agua, caja de escaleras, sala de máquinas, antenas, chimeneas y ventilaciones. En el cálculo del FOT no se computará dicha planta. (Ver gráficos anteriores).*